

1501543-26.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... abordagem em local conhecido por ponto de tráfico de drogas, tendo abordado os indivíduos com drogas. Abordou o adolescente, mas não se recorda se foi encontrada drogas com ele e sobre o que adolescente falou. O local é conhecido por ponto de tráfico de drogas, já tendo realizado prisões no local.

Na fase inquisitorial, o acusado Jonas Alef da Silva negou estar vendendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501543-26.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501543-26.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2160962/2019 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 5575918 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 4207/2019 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2160962 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 4207/19/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS ALEF DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

JONAS ALEF DA SILVA, vulgo JÉ, qualificado nos autos às fls. 05/06, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 31 de maio de 2019, por volta das 10h40min., na Rua Miguel Barbar, nº 100, Gustavo Correia - Vila Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, juntamente com o adolescente Paulo Henrique Graça dos Santos, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, traziam consigo e mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 100 (cem) porções de

cocaína e 57 (cinquenta e sete) porções de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 16) e laudo de constatação (fls. 17/21).

Segundo a denúncia, JONAS e o adolescente estavam no local dos fatos, tendo com eles as drogas destinadas à venda a terceiros pessoas. Policiais militares em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, visualizaram JONAS e o adolescente em atitude suspeita. Com a aproximação dos policiais os dois empregaram fuga. Todavia, após breve perseguição JONAS e o adolescente foram detidos. Em revista pessoal, com JONAS e o adolescente foram localizadas as 100 porções de cocaína e 57 porções de crack. O delito foi cometido envolvendo adolescente. Tendo em vista a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restou evidenciada que as drogas se destinavam ao tráfico.

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2019 (fls. 55/56).

O acusado constituiu Defesa Técnica (fl. 102) e foi dado por citado (fl. 126).

Apresentou resposta à acusação (fls. 132/135).

Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 140).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Jonas Alef da Silva pugnou pela desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Não obstante o constante no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); no boletim de ocorrência (fls. 12/15); no auto de exibição e apreensão (fl. 16); no laudo de constatação provisório (fls. 17/21) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 59/61 e 151/153), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas, entendo não haver provas da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, impondo-se a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Senão, vejamos.

Em solo policial, a testemunha Francisco Pereira da Anunciação Júnior, policial militar, relatou que juntamente com o cabo Fabiano, em patrulhamento visualizaram dois indivíduos em local conhecido como ponto de venda de substância entorpecente. Ao perceberem a viatura, os indivíduos empreenderam fuga, sendo detidos em seguida. Foi encontrado com os indivíduos, cocaína e crack, em quantidade considerável e prontos para venda. Após voz de prisão, os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia (fl. 04). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que abordou o acusado Jonas com cinco porções de cocaína, tendo ele negado a prática do tráfico, sendo as demais drogas encontradas com o menor, que foi abordado pelo seu parceiro. A rua tem várias travessas, e a última travessa é onde ficam os meninos traficando, que estavam nessa esquina, eles estavam cerca de um metro de distancia um do outro. Havia bastante fluxo de pessoas na rua. Não havia ninguém próximo deles. Não conhecia o acusado e nem o adolescente antes. Não levaram nenhuma pessoa como testemunha dos fatos.

A testemunha Fabiano Júlio da Silva, policial militar, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados em solo policial (fl. 03). Em juízo, no entanto, disse que se recorda vagamente da ocorrência, dizendo que estavam em abordagem em local conhecido por ponto de tráfico de drogas, tendo abordado os indivíduos com drogas. Abordou o adolescente, mas não se recorda se foi encontrada drogas com ele e sobre o que adolescente falou. O local é conhecido por ponto de tráfico de drogas, já tendo realizado prisões no local.

Na fase inquisitorial, o acusado Jonas Alef da Silva negou estar vendendo drogas.

Foi encontrado com um papelote apenas. É usuário (fls. 05/06). Em juízo, disse nunca ter tido passagem. Saiu recente da empresa em que trabalhava, está desempregado há cerca de um mês. Reside com sua esposa e filho. Sobre os fatos, disse que estava com drogas no local porque foi comprar sendo abordado, tendo corrido porque estava com drogas. As drogas eram para consumo e não para venda. Em que pese a pretensão ministerial, da prova oral colhida verifica-se não existir nos autos provas concretas e suficientes para a condenação do acusado no crime que lhe fora imputado. Isso porque as testemunhas apenas visualizaram o acusado próximo ao adolescente, em local conhecido por ponto de tráfico de drogas, na posse de 5 porções de cocaína. Assim, não demonstrou a acusação o conluio prévio do acusado com o adolescente ou qualquer conduta de traficância por parte dele, não sendo inverossímil a alegação do acusado de que adquiriu as drogas para seu consumo pessoal.

Assim, a desclassificação do delito descrito na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 se impõe.

Não se ignora que, por força do que dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, que os autos deveriam ser remetidos ao E. Juizado Especial Criminal, por ser o competente para apreciar a conduta do acusado.

Entretanto, no presente caso concreto, diante da desclassificação imposta, denota-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, posto que desde o recebimento da denúncia até a presente data transcorreu mais de dois anos, conforme estabelecido no artigo 30 da mesma Lei.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública moveu contra JONAS ALEF DA SILVA, vulgo JÉ, qualificado nos autos às fls. 05/06, e o faço para DESCLASSIFICAR o crime previsto no artigo 33 c.c. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e, com fundamento no artigo 30 da Lei 11.343/06 e artigo 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, revogando-se as cautelares impostas às fls. 31/32.

Transitada em julgado, após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Expeça-se certidão de honorários à defesa.

P. I. C.

Carapicuíba, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA